

QUYẾT ĐỊNH

Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Sơn La chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 23 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Điều kiện ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Sơn La chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; cơ quan phòng chống thiên tai các cấp của tỉnh; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Sơn La chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.

Điều 3. Phân cấp báo động lũ

Nguyên tắc phân cấp báo động lũ quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Điều 4. Quy định chi tiết mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông

Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Sơn La chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp nhận, tổng hợp thông tin phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc sử dụng cấp báo động lũ trong các hoạt động phòng, chống, ứng phó với lũ, ngập lụt và phát triển kinh tế - xã hội;

b) Định kỳ 5 năm, tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định này, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung danh sách các vị trí được quy định cấp báo động lũ và mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ cho phù hợp với thực tế; gửi báo cáo UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25 tháng 12 của năm thực hiện rà soát, đánh giá.

2. Cơ quan làm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

a) Sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trong các bản tin dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt và cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt đảm bảo hiệu quả;

b) Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trong công tác dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt và cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt và gửi báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.

3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả; 

b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tổ chức sử dụng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ đảm bảo hiệu quả;

b) Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định này và gửi báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này) trước ngày 20 tháng 12 để tổng hợp.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./. *ph*

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế Bộ TNMT;
- Tổng cục Khí tượng Thủy văn;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Biên KT 50b.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quốc Khánh



Phụ lục I

MỨC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BẢO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI TỈNH SƠN LA CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG QUYẾT ĐỊNH 05/2020/QĐ-TTg

(Kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

TT	Tên huyện, thành phố	Tên sông, suối	Vị trí, tọa độ	Mức nước tương ứng với các cấp bảo động (m)		
				I	II	III
1	Thành phố Sơn la	Nậm La	Trạm thủy văn Cầu 308 (X: 2359489; Y: 387123)	593,20	594,70	596,20
2	Sông Mã	Mã	Trạm thủy văn Cầu Sông Mã (X: 2329755; Y: 369427)	320,00	321,50	323,00
3	Phù Yên	Tắc	Trạm thủy văn Nà Xá (X: 2354299; Y: 568903)	177,50	178,51	179,51
4	Thuận Châu	Muội	Trạm thủy văn Chiềng Ly (X: 2371026; Y: 467553)	565,00	566,00	567,00
5	Thuận Châu	Ban <i>(phụ lưu suối Muội)</i>	Trạm thủy văn Bon Phặng (X: 2366121; Y: 476149)	586,50	587,50	588,50

